진실·화해를위한과거사정리위원회 징계규칙

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규칙은 「진실·화해를 위한 과거사정리 기본법」 제20조제2항의 규정에 의하여 진실·화해를위한과거사정리위원회(이하 "진실화해위원회"라 한다) 소속 별정직공무원 및 임기제공무원의 징계에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "중징계"라 함은 파면, 해임 또는 정직을 말한다.
2. "경징계"라 함은 감봉 또는 견책을 말한다.

제3조(징계사유) ① 징계의 사유는 다음 각 호와 같다.

1. 국가공무원법 및 동법에 의한 명령에 위반한 경우
2. 직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만한 경우
3. 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 경우

② 징계에 관하여 다른 법률의 적용을 받는 공무원이 이 규칙의 징계에 관한 규정의 적용을 받는 공무원으로 임용된 경우에 임용 이전의 다른 법률에 의한 징계사유는 그 사유가 발생한 날로부터 이 규칙에 의한 징계사유가 발생한 것으로 본다.

제4조(징계의 종류) 징계는 파면, 해임, 정직, 감봉, 견책으로 구분한다.

제5조(징계의 효력) ① 정직은 1월이상 3월이하의 기간으로 하고 정직처분을 받은 사람은 그 기간 중 공무원의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하며 보수는 전액을 감한다.

② 감봉은 1월이상 3월이하의 기간 보수의 3분의 1을 감한다.

③ 견책은 전과에 대하여 훈계하고 회개하게 한다.

제6조(징계위원회의 종류 및 설치) ① 진실화해위원회 소속 공무원의 징계사건을 심의·의결하기 위하여 진실화해위원회에 고등징계위원회와 보통징계위원회를 둔다.

② 고등징계위원회는 5급 이상 별정직공무원의 징계사건을 심의·의결한다.

③ 보통징계위원회는 6급 이하 별정직공무원 및 임기제공무원의 징계사건을 심의·의결한다.

④ 2명 이상이 관련된 징계사건으로서 관련자의 관할 징계위원회가 서로 다른 경우에는 제2항 및 제3항의 규정에 불구하고 고등징계위원회에서 심의·의결한다.

⑤ 6급 이하 별정직공무원 및 임기제공무원에 대한 중징계 요구사건은 고등징계위원회에서 심의·의결한다.

제7조(징계위원회의 구성) ① 각급 징계위원회는 각 위원장 1명과 위원 6명으로 구성한다. 이 경우 민간위원의 수는 4명이어야 한다.

② 고등징계위원회의 위원장은 진실화해위원회위원장이 지명하는 상임위원이 되고, 위원은 진실화해위원회위원장이 지명하는 진실화해위원회 위원 1명과 사무처장이 되며, 진실화해위원회 소속 공무원이 아니면서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 민간위원 4명으로 구성한다. 다만, 민간위원의 경우 특정 성(性)이 10분의 6을 초과하지 않도록 해야 한다.

1. 판사·검사·군법무관 또는 변호사의 직에 7년 이상 재직한 사람
2. 대학에서 정치·행정·법 관련 분야, 언론 관련 분야 또는 사회복지 관련 분야 등의 교수·부교수의 직에 재직 중인 사람
3. 고위공무원단 직위 중 「직무분석규정」 제8조제2항에 따른 직무등급 중 가등급에 해당하는 직위 또는 그에 상당하는 특정직공무원으로 보하는 직위에 근무하고 퇴직한 사람 중 진실화해위원회 소속이었던 적이 없는 사람
4. 민간부문에서 인사·감사 업무를 담당하는 임원급 또는 이에 상응하는 직위에 근무한 경력이 있는 사람

③ 보통징계위원회 위원장은 사무처장이 되고, 위원은 진실화해위원회위원장이 지명하는 4급(상당)이상의 일반직공무원 또는 별정직공무원 2명과

진실화해위원회 소속 공무원이 아니면서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 민간위원 4명으로 구성한다. 다만, 민간위원의 경우 특정 성(性)이 10분의 6을 초과하지 않도록 해야 한다.

1. 판사·검사·군법무관 또는 변호사의 직에 5년 이상 재직한 사람

2. 대학에서 정치·행정·법 관련 분야, 언론 관련 분야 또는 사회복지 관련 분야 등의 교수·부교수·조교수의 직에 재직 중인 사람

3. 공무원으로 10년 이상 근속하고 퇴직한 사람 중 진실화해위원회 소속이었던 적이 없는 사람

4. 민간부문에서 인사·감사 업무를 담당하는 임원급 또는 이에 상응하는 직위에 근무한 경력이 있는 사람

제8조(위원장의 직무) ① 각급 징계위원회의 위원장은 징계위원회를 대표하며 사무를 총괄한다.

② 각급 징계위원회 회의는 징계위원회의 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

제9조(위원장의 직무대행) 징계위원회의 위원장이 사고가 있을 때에는 징계위원회의 위원장이 미리 지정한 위원, 먼저 임명받은 위원의 순으로 그 직무를 대행한다.

제10조(징계위원회의 사무직원) ① 각급 징계위원회에 간사 1명과 서기 1명을 둔다.

② 각급 징계위원회의 간사는 진실화해위원회 운영지원담당관이 되고 서기는 운영지원담당관 소속 공무원중에서 징계위원회의 위원장이 지명한다. 단, 필요시 간사는 진실화해위원회 과장급 공무원 중에서 징계위원회의 위원장이 지명할 수 있다.

③ 간사 및 서기는 징계위원회의 위원장의 명을 받아 징계에 관한 기록 기타 서류의 작성 및 보관에 관한 사무를 처리한다.

제11조(제척 및 기피 등) ① 위원장과 위원 중 징계혐의자의 친족이나 그 징계사유와 관계가 있는 사람은 그 징계사건의 심의·의결에 관여하지 못한다.

② 징계혐의자는 징계위원회의 위원장 또는 위원 중에 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있는 경우에는 기피를 신청할 수 있다.

③ 징계위원회의 위원장 또는 위원은 제2항의 사유가 있다고 판단한 때에는 회피를 신청할 수 있다.

④ 제2항 또는 제3항의 신청이 있을 때에는 징계위원회의 의결로 당해 위원장 또는 위원의 기피 또는 회피 여부를 결정하여야 한다. 이 경우에 기피신청을 받은 사람 또는 회피신청을 한 사람은 그 의결에 참여하지 못한다.

⑤ 징계위원회의 위원이 제척·기피·회피로 말미암아 제17조제1항에 규정한 의사정족수에 이르지 못하게 된 때에는 진실화해위원회위원장은 징계위원회에 참여할 수 없는 위원에 갈음하여 임시위원을 임명하여야 한다.

제12조(징계의결의 요구) ① 진실화해위원회위원장은 소속 공무원이 제3조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관할 징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다.

② 진실화해위원회위원장은 제1항의 징계의결을 요구할 경우 징계사유에 대한 충분한 조사를 한 후 입증에 필요한 다음 각 호의 관계서류를 첨부하여 별지 제1호서식에 의한 징계의결요구서를 관할 징계위원회에 제출하여야 하고, 중징계 또는 경징계로 구분하여 요구하여야 한다.

1. 공무원 인사기록카드 사본

2. 혐의내용을 입증할 수 있는 공문서 등 관계증거자료

3. 혐의내용에 대한 조사기록 또는 수사기록

4. 관련자에 대한 조치사항 및 그에 대한 증거자료

5. 관계법규, 지시문서 등의 발췌문

6. 징계혐의자의 평소의 소행, 근무성적, 공적, 뉘우치는 정도 또는 그 밖의 정상을 참작할 수 있는 자료

③ 진실화해위원회위원장은 징계의결요구와 동시에 징계의결요구서의 사본을 징계혐의자에게 송달하여야 한다. 다만, 징계혐의자가 그 수령을 거

부하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제3항 단서의 경우에 진실화해위원회위원장은 관할 징계위원회에 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 문서로 통보하여야 한다.

제13조(징계의결기한) ① 징계위원회는 징계의결요구서를 접수한 날로부터 30일 이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 당해 징계위원회의 의결로 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

② 징계의결이 요구된 사건에 대한 징계절차의 진행이 국가공무원법 제83조제2항의 규정에 의하여 중지된 때에는 그 중지된 기간은 제1항의 징계의결기한에 산입하지 아니한다.

제14조(징계혐의자의 출석) ① 징계위원회가 징계혐의자의 출석을 명할 때에는 별지 제2호서식에 의한 출석통지서를 송달하되, 징계위원회 개최일 3일전에 징계혐의자에게 송달되도록 하여야 한다.

② 징계위원회는 출석통지서를 징계혐의자에게 직접 송달하는 것이 주소불명 기타 사유로 곤란하다고 인정될 때에는 출석통지서를 징계혐의자의 소속부서의 장 또는 직근 상급자에게 송부하여 전달하게 할 수 있다. 이 경우 소속부서의 장 또는 직근 상급자는 지체 없이 징계혐의자에게 이를 전달한 후 전달상황을 관할 징계위원회에 회보하여야 한다.

③ 제1항과 제2항의 통지를 받은 자가 정당한 사유로 출석할 수 없다는 신고를 한때에는 다시 기일을 정하여 출석할 수 있도록 하여야 한다.

④ 징계위원회는 징계혐의자가 그 징계위원회에서의 진술을 위한 출석을 원하지 아니할 때에는 진술권 포기서를 제출하게 하여 기록에 첨부하고 서면심사만으로 징계의결을 할 수 있다.

⑤ 징계혐의자가 정당한 사유 없이 출석하지 아니한 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 서면심사만으로 징계의결을 할 수 있다.

⑥ 징계혐의자가 국외체재, 형사사건으로 인한 구속, 여행, 기타 사유로 50일 이내에 출석할 수 없을 때에는 서면에 의한 진술만으로 징계의결을 할 수 있다. 이 경우에 서면에 의하여 진술하지 아니할 때에는 그 진술 없이 징계의결을 할 수 있다.

⑦ 징계혐의자의 소재가 분명하지 아니한 때에는 출석통지는 관보에 의하여야 한다. 이 경우에는 관보에 게재한 날로부터 10일이 경과하면 징계심의 및 의결을 할 수 있다.

⑧ 징계혐의자가 출석통지서의 수령을 거부한 경우에는 징계위원회에서의 진술권을 포기한 것으로 본다. 다만, 징계혐의자는 출석통지서의 수령을 거부한 경우에도 당해 징계위원회에 출석하여 진술할 수 있다.

⑨ 징계혐의자의 소속부서의 장 또는 직근 상급자가 제2항 전단의 규정에 의하여 출석통지서를 전달할 때 징계혐의자가 출석통지서의 수령을 거부하면 제2항 후단의 규정에 의하여 출석통지서 교부상황을 회보할 때에 수령을 거부한 사실을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

제15조(심문과 진술권) ① 징계위원회는 심의기일에 출석한 징계혐의자에게 혐의내용에 관하여 필요한 심문을 할 수 있고, 필요하다고 인정할 때에는 관계인의 출석을 요구하여 심문할 수 있다.

② 징계위원회는 징계혐의자에게 충분한 진술을 할 수 있는 기회를 부여하여야 하며, 징계혐의자는 서면 또는 구술로서 자기에게 이익이 되는 사실을 진술할 수 있고, 증거를 제출할 수 있다.

③ 징계혐의자는 증인의 심문을 신청할 수 있다. 이 경우에 징계위원회는 그 채택여부를 결정하여야 한다.

④ 징계의결요구자는 필요하다고 인정할 때에는 징계위원회에 출석하거나 서면으로 의견을 진술할 수 있다.

제16조(사실조사) ① 징계위원회는 필요하다고 인정할 때에는 소속직원으로 하여금 사실조사를 하게 하거나 특별한 학식과 경험이 있는 사람에게 검정 또는 감정을 의뢰할 수 있다.

② 징계위원회는 제1항의 규정에 의하여 소속직원으로 하여금 사실조사를 하게 하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 징계혐의자에게 출석을 명할 수 있다.

③ 제14조 제1항, 제2항의 규정은 제2항의 경우에 이를 준용한다.

제17조(징계위원회의 의결) ① 징계위원회는 위원장을 포함한 위원 4명 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하되, 의견이 분립하여 출석위원 과반수에 달하지 못하는 때에는 출석위원 과반수에 이르기까지 징계혐의자에게 가장 불리한 의견에 차례로 유리한 의견을 더하여 가장 유리한 의견을 합의된 의견으로 본다.

② 제1항의 의결은 별지 제3호서식의 징계의결서로 행하며, 그 이유란에는 징계사유와 증거의 판단과 관계법령을 명시하여야 한다.

제18조(징계의 양정) ① 징계위원회는 징계혐의자의 직무성적·직무위반의 정도 기타 사정을 참작하여 징계의 여부 또는 징계의 종류와 양정을 하여야 한다.

② 징계위원회는 견책에 해당하는 비위에 대하여 불문으로 의결하는 대신 경고할 것을 권고할 수 있다.

제19조(징계의결서의 작성) 징계위원회가 징계를 의결하였을 때에는 의결서를 작성하여 위원장과 심의에 관여한 위원이 이에 서명날인하여야 한다.

제20조(의결 통보) 징계위원회가 징계의결을 한 때에는 지체 없이 징계의결서의 정본을 첨부하여 진실화해위원회위원장에게 이를 통보하여야 한다.

제21조(징계의 집행) ① 진실화해위원회위원장은 징계의결서를 받은 날로부터 15일 이내에 이를 집행하여야 한다.

② 진실화해위원회위원장은 제1항의 규정에 의한 징계의결을 집행함에는 별지 제4호서식에 의한 징계처분 사유설명서에 징계의결서의 사본을 첨부하여 징계대상자에게 교부하여야 한다.

제22조(회의의 비공개) 징계위원회의 회의는 공개하지 아니한다.

제23조(비밀누설금지) 징계위원회의 회의에 참여한 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제24조(감사원에 대한 통고) 진실화해위원회위원장은 징계위원회에서 징계사건을 심의·의결한 결과 그 공무원이 공무로 보관중인 금전 또는 물품을 잃어버리거나 훼손하였다고 인정한 때에는 그 사실을 감사원에 통고하여야 한다.

제25조(직권면직에 대한 동의) 국가공무원법 제70조제1항의 규정에 의한 직권면직에 대한 징계위원회의 동의에 관하여는 이 규칙에 의한 징계절차를 준용한다.

제26조(심사 또는 재심사 청구) ① 진실화해위원회위원장은 징계위원회의 의결이 가볍다고 인정하면 그 처분을 하기 전에 보통징계위원회의 의결에 대하여 고등징계위원회에 심사(고등징계위원회의 경우에는 재심사)를 청구할 수 있다.

② 진실화해위원회위원장은 제1항의 심사 또는 재심사를 청구하고자 할 때에는 징계의결을 통보받은 날로부터 15일 이내에 다음 각호의 사항을 기재한 징계의결 심사(재심사) 청구서에 사건관계 기록을 첨부하여 고등징계위원회에 제출하여야 한다.

1. 심사 또는 재심사 청구의 취지
2. 심사 또는 재심사 청구의 이유 및 입증방법
3. 징계의결서 사본
4. 제18조제1항의 규정에 의한 여러 정상

③ (삭제) <2023. 6. 28.>

제27조(징계처리대장) 각급 징계위원회는 징계사건의 접수처리상황을 관리하기 위하여 별지 제5호 서식의 징계처리대장을 갖춰 두고 관리하여야 한다.

제28조(공무원 징계령의 준용) 이 규칙에서 정하지 않은 사항에 관하여는 「공무원 징계령」 및 「공무원 징계령 시행규칙」을 준용한다.

부칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

공무원징계의결요구서

징 계 대상자	① 성명	한글		②소 속		③직위(급)	
		한자		④주민등록 번 호		⑤재직기간	
	⑥주 소						
⑦징계 사유							
⑧징계 의결요 구권자 의의견							

위와 같이 징계의결을 요구합니다.

년 월 일

(징계의결요구권자) 인

진실화해를위한과거사정리위원회 (고등 보통) 징계위원회위원장 귀하

[별지 제2호서식]

출 석 통 지 서

인 적 사 항	①성명	한 글		②소 속	
		한 자		③직위(급)	
	④주 소				
⑤출 석 이 유					
⑥출 석 일 시			년 월 일 시 분		
⑦출 석 장 소					
유 의 사 항	1. 진술을 위한 출석을 원하지 아니할 때에는 아래의 진술권 포기서를 즉시 제출할 것 2. 사정에 의하여 서면진술을 하고자 할 때에는 징계위원회 개최일전일까지 도착하도록 진술서를 제출할 것 3. 정당한 사유서를 제출하지 아니하고 지정된 일시에 출석하지 아니하고, 서면진술서를 제출하지 아니하는 경우에는 진술할 의사가 없는 것으로 인정 처리한다.				

「진실·화해를위한과거사정리위원회 징계규칙」 제14조의 규정에 의하여 위와 같이 귀하의 출석을 통지합니다.

년 월 일

진실화해를위한과거사정리위원회 (고등 보통) 징계위원회 위원장 인

귀하

(절 취 선)

진 술 권 포 기 서

인 적 사 항	①성 명	한 글		②소 속	
		한 자		③직위(급)	
	④주 소				

본인은 귀 징계위원회에 출석하여 진술하는 것을 포기합니다.

년 월 일

성 명 인

진실화해를위한과거사정리위원회 (고등 보통) 징계위원회위원장 귀하

[별지 제3호서식]

징 계 의 결 서

징계대상자 인적사항	①소 속	②직 위(급)	③성 명
④의 결 주 문			
⑤이 유			

년 월 일

진실화해를위한과거사정리위원회 (고등 / 보통) 징계위원회

위원장 ㊞

위 원 ㊞

위 원 ㊞

위 원 ㊞

위 원 ㊞

간 사 ㊞

[별지 제4호서식]

징 계 처 분 사 유 설 명 서

①소 속	②직 위(급)	③성 명

④주 문	
⑤이 유	별첨 징계의결서 사본과 같음

위와 같이 처분하였음을 통지합니다.

년 월 일

처분권자 ㊞

귀하

참고 : 이 처분에 대한 불복이 있을 때에는 국가공무원법 제76조제1항에 의하여 이 설명서를 받은 날부터 30일 이내에 소청심사위원회에 심사를 청구할 수 있습니다.

[별지 제5호서식]

징계 처리대장

번호	접수일자	징계혐의자			징계사유(요약)	징계의결일자	징계의 결정		징계의결통보일
		성 명	주민등록번호	주소			요구	의결	